



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חווה דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מור הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' בטבת תשע"ז

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 262

פרשת ואתחנן - נחמו

לעילוי נשמת אמא של מלכות הרבנית הצדקנית מרת מרגלית יוסף בת זכיה ע"ה
אשת חבר גאון עוזנו מרן עטרת תפארת ישראל זיע"א - נלב"ע י"ט מנחם אב תשנ"ד ת.נ.צ.ב.ה.

הפרשת חלה ואמירה לעכו"ם בערב שבת בבין השמשות

נושאי השיעור: טבילת כלים בשבת | טבילת כלים בבתי מלונות ובמסעדות | הפרשת חלה בזמן הזה בארץ ישראל ובחול"ל | הפרשת חלה בבין השמשות
| הפרשת חלה לצורך לחם משנה | הפרשת חלה בחול"ל בערב פסח שחל בשבת | הפרשת חלה בחול"ל בערב שבת בין השמשות | אמירה לגוי בבין
השמשות לצורך מצוה | אשה ששכחה להדליק נרות שבת | שכחו להדליק נר נשמה

ג. טבילת כלים שנרכשו מגוי בשבת

למעשה טבילה בשבת של כלים שנרכשו מגוי, דעת הרי"ף (פילה קף י ע"א מהפ"י הכי"ף) שאפילו בשבת יכול להטבילם. [- כמובן שיש לו בבית מקוה, או שיש עירוב שיכול לטלטל בו]. וכך פשט דעת הרמב"ם (פסק ד מהלכות יום טוב הלכה ז-יח). וכך פסק השלחן ערוך (סימן שצ סעיף ז) וז"ל: "מותר להטביל כלי חדש הטעון טבילה, ויש אוסרים". מרן כותב שמותר בסתם, ומוסיף 'ויש אוסרים'. והכלל הוא סתם ויש הלכה כסתם. אבל מרן ממשיך: "וירא שמים יצא את כולם, ויתן הכלי לאינו יהודי במתנה ויחזור וישאלנו ממנו ואין צריך טבילה".

כלומר, כותב מרן שגם בדבר המותר לעשות, אם יכול בקלות לעשות שלא להיכנס למחלוקת, אדם חכם לא מחפש בעיות, ואם רוצה לצאת ידי כל הדעות, יכול לקרוא לשכן הגוי שלו, ויסביר לו שלפי ההלכה של היהודים אם הכלי הוא שלי אסור להשתמש בו, ויתן לו את הכלי במתנה, ויבקש ממנו רשות לשאול ממנו אותו. והגוי יתן לו את זה. ואז אין צורך בטבילת כלים.

ד. טבילת כלים בבתי מלונות ובמסעדות

פעם נסעתי במטוס בחברה של גויים, והיה שם איזה יהודי אחד עם זקן ארוך... והוא ביקש כוס פלסטיק לשתות ממנה. ואני אמרתי לו, הרי בכוס של זכוכית אין בעיה של בולע ופולט, מה גם שמשתמשים בזה רק בצונן, והרי אתה מבקש בסך הכל סודה או קוקה קולה, מה הבעיה בזה?! ואז הוא אומר לי לא, זו בעיה, זה צריך טבילת כלים... אמרתי לו, ריבונו של עולם, על מה אתה מדבר, זה שייך לגוי! יתירה מזאת צריך לדעת, לדעתו של אאמו"ר מרן זצוק"ל, גם כלי ששייך ליהודי אם זה לצרכי מסחר לא צריך טבילת כלים. אמנם יש בזה מחלוקת, אבל הוא כך דעתו. למשל בתי מלון, פעם בזמנו כשאאמו"ר מרן זצוק"ל נהיה רב ראשי לתל אביב, בא משהו ואמר לו שכל בתי המלון אף פעם לא הקפידו על טבילת כלים. אתם יודעים מה שזה?! הרי צריך לקחת משאיות שלמות! בכל מלון ולהטביל את הכלים. ואאמו"ר ענה לו שלא צריך, הוא כתב תשובה (נש"ר) כיצד אומר ח"ו חו"ד

סימן טו אות א, שכיון שזה לצרכי מסחר, וכמו כן קיוסק או מסעדה וכיו"ב



א. מעשרות בבין השמשות

ביארנו בשיעורים הקודמים את המשנה (שבת לא): "ספק חשיכה ספק אינה חשיכה אין מעשרין את הודאי ואין מטבילין את הכלים". ונבאר עתה את הדין של 'אין מטבילין את הכלים'. הנה לגבי מעשר, הסיבה שאסור לעשר בשבת עצמה היא מחמת שזה נראה כמו מתקן. הפירות הללו אסורים באכילה, והוא מכשיר אותם לאכילה. מתקן בשבת אסור מדרבנן, חכמים אסרו לתקן בשבת. וחכמים קבעו שגם בבין השמשות אסור אלא אם כן מדובר לצורך מצוה, שאז מותר לעשר פירות בבין השמשות. וצורך מצוה היינו, אפילו אם יש לו מאכלים בשפע אבל הוא רוצה גם פירות, או למשל, אם יש לו תפוחים ורוצה גם תפוזים או אבטיח וכיו"ב, מותר לעשרם בבין השמשות, כי זה לצורך מצות עונג שבת.

ב. כוונת המשנה ב'אין מטבילין את הכלים'

כשהמשנה אומרת 'אין מטבילין את הכלים' ברור מאד שאין כוונת המשנה על הטבילת כלים של זמננו, שמטבילים כלים שקנינו מהגוי. שיש מצווה מהתורה על יהודי שכאשר כלים עוברים מרשותו של הגוי לרשותו של היהודי הוא חייב להטבילם במקוה, וצריך לברך 'אשר קדשנו במצותיו וצונו על טבילת כלים'. ורוב הפוסקים סוברים שאף כלי מתכת חייבים בטבילה מהתורה [ראה שלחן ערוך יו"ד סימן קכ סעיף יד].

המשנה כאן התכוונה על כלים טמאים. שבזמן בית המקדש שהיה נוהג טומאה וטהרה, כלי שנטמא היו צריך להטביל אותו. ובכך עוסקת המשנה, שכלי כזה שנטמא הוא אינו ראוי לשימוש כלל. ואם אדם הניח בתוכו אוכל, האוכל נטמא. זה תלוי, אבל יש בזה דרגה מסויימת של טומאה. לעומת זאת, אדם שקנה כלים מגוי ולא הטבילם והשתמש בהם, זה לא בסדר, הוא עבר על מצוה מהתורה, אבל האוכל שבתוך הכלים לא נאסר. וגם הכלי לא נאסר.

אשר על כן, טבילת כלים חדשים שנרכשו מגוי זה לא תיקון כמו כלים טמאים. כלי טמא הוא לא ראוי לשימוש כלל, וכמו כן פירות לא מעושרים הם לא ראויים לאכילה כלל, וזה אסור חכמים בשבת.

לעילוי נשמת הנערה יונת צביה ע"ה בת ר' משה הי"ו - נלב"ע ט"ז אב תשס"ה ת.נ.צ.ב.ה.

אפילו אם אין לו שום כלי יהיה אסור בשבת. אבל אם זה בבין השמשות מותר לכתחילה להטביל עם ברכה, לא צריך לתת לגוי. כך סובר המשנה ברורה. ולפי דברי המשנה ברורה יוצא הפוך ממה שכותב החיד"א שיש כאן חסידות. המשנה ברורה טוען שבבין השמשות אין חסידות לתת את הכלי לגוי, שדווקא בשבת שיש אומרים שאסור לגמרי אז יש מדת חסידות, אבל בבין השמשות כיון שזה שבות לצורך מצוה יהיה מותר לברך לכתחילה.

ט. יש לו כלים ורוצה להטביל בשבת כלים שהם נאים יותר

יתירה מזאת, אדם שיש לו כלים בשפע, והנה באותה שבת מגיע לבית שלו איזה איש נכבד מאד, רב חשוב, ורוצה להוציא לכבודו כוסות קריסטל יקרים מאד שאינם טובלים, ויש מספיק כוסות מספיק בבית, אבל זה לא קריסטל, קריסטל זה יותר יפה. מותר להטבילם בשבת. זה כבוד השבת. זה כמו שאין לו כלים. וכמו כן אם יש לו כלי כסף שקנה מגוי [- היום בארץ, ברוך ה', כשקונים כלי כסף בדרך כלל זה שייך ליהודים, ואינם צריכים טבילה] ורוצה להטבילם בשבת כדי להשתמש בהם, לכבוד שבת קודש, מותר להטבילם בבין השמשות.

י. תרומות ומעשרות והפרשת חלה בזמן הזה

בעיקרון חיוב מעשרות בזמן הזה הוא רק בארץ ישראל, וזה מדרבנן. כל תרומות ומעשרות בזמנינו זה מדרבנן. יש מחלוקת ראשונים, האם רק דגן תירוש ויצהר חייבים במעשר מן התורה, או גם שאר דברים. 'דגן' היינו חיטה ושעורה, 'תירוש' זה יין או ענבים, ו'יצהר' זה זיתים ושמן. אבל בזמן הזה בין כה כל תרומות ומעשרות, יש בזה גם מחלוקת אבל כך דעת מרן השלחן ערוך (יור"ד סימן שצ"א סעיף ב'). כמו כן הפרשת חלה בזמן הזה היא מדרבנן בכל המקומות. כלומר, למרות שכתוב בתורה (במדבר טו, יח) לגבי הפרשת חלה: "בבואכם אל הארץ", חז"ל (כתובות כ"ה) דרשו, 'בבואכם - בביאת כולכם ולא בביאת מקצתכם'. לכן כיון שכיום רוב עם ישראל לא נמצאים כולם בארץ ישראל, לכן הפרשת חלה היא רק מדרבנן. וכן פסק מרן השלחן ערוך (יור"ד סימן שצ"ב סעיף ב').

בשונה מתרומות ומעשרות שבארץ ישראל חיונן הוא מדרבנן ובחול"ל אין חיוב כלל, בהפרשת חלה כשיהודי עושה את העיסה, חכמים תיקנו הפרשת חלה גם בחול"ל. אבל יש בכל זאת הבדל גדול בין ארץ ישראל לבין חול"ל. שבארץ ישראל זה חיוב מדרבנן שהוא כמו דאורייתא, אבל בחול"ל, כל הסיבה שחייבו הפרשת חלה זה שלא תשתכח תורת חלה. לכן זה יותר קל.

יא. הבדלים בין הפרשת חלה בארץ להפרשת חלה בחול"ל

מחמת כן יש כמה הבדלים להלכה בין הפרשת חלה בארץ להפרשת חלה בחול"ל. למשל, ההבדל המרכזי, שבארץ ישראל כשיש בצק וצריך להפריש ממנו חלה, אם לא הפריש כשהוא בצק יכול להפריש לאחר האפייה. אסור לאכול בלי להפריש חלה, זה כמו טבל. אבל בחול"ל, יכול לאכול ואת החלה ולהשאיר בסוף מעט, ולאחר מכן להפריש, בין בשבת ובין בחול. הבדל נוסף, בארץ ישראל שורפים את החלה, חלה היא מתנת כהונה, והכהנים היום טמאי מתים. בחול"ל אמנם נוהגים לשרוף, אבל מעיקר הדין, בחול"ל הכהן יכול לטבול במקוה ומותר יהיה לו לאכול את החלה.

יב. הפרשת חלה בבין השמשות

לאור זאת יש נידון, האם מותר להפריש חלה בבין השמשות. והנה בארץ ישראל אין שום ספק, הפרשת חלה היא בדיוק כמו מעשר, ואם אין לו מה לאכול מותר, אך אם יש לו אסור להפריש. אבל זה לא סתם שאין לו, אלא אם למשל קנה חלות מאיזה מאפייה [- לא רוצה להגיד שמות...], ואשתו אפתה בבית חלות ולא הפרישה חלה, הרי אין להשוות את החלות של המאפייה לחלות של אשתו שהם הרבה יותר טובות, אם כן הרי זה צורך מצות עונג שבת. וכמו שאמרנו לגבי הפרשת מעשרות בבין השמשות, שאם רוצה פרי מסויים והוא אינו מעושר, שיכול להפריש תרומות ומעשרות בבין השמשות, אם כן הוא הדין לגבי הפרשת חלה, כאשר יש לו חלות של המאפייה מול חלות של אשתו וכיו"ב.

יג. הלחם הקלוקל

כמו כן אם אשתו אפתה חלות, ולמולם יש חלות מחיטה מלאה שהן

הכלים לא טעונים טבילה. אבל כיון שיש פוסקים שחולקים, אז הוא נתן להם עצה פשוטה, הוא אמר לכל בעל בית מלון שיקרא לאחד המלצרים הגויים ויעשה איתו קנין וימכור לו את הכלים, או שיתן לו את כל הכלים במתנה, וגם אם הוא ירצה לקחת את הכל... הוא יכול לומר לו שזה עולה סך מאה אלף דולר ועד שהוא ישלם... וביתניים כל זמן שלא שילם הוא מרשה לו להשתמש בהשאלה.

בחול"ל מצויים שכנים גויים, אבל כאן בארץ אין גויים ברוך ה', אבל אפשר למצוא איזה פיליפיני להסביר לו את זה בשלוש דקות, הוא יבין מה אתה מתכוון והוא יגיד לך בסדר.

ה. ה'פנטט' של הרמ"א

הרמ"א שם נותן עוד עצה, וז"ל: "ואם הוא כלי שראוי למלאות בו מים" - דהיינו כלי שיש לו בית קיבול, לא מזלג או סכין, "ימלאנו מים מן המקווה ועלתה לו טבילה". ע"כ. כלומר הרמ"א מביא כאן 'פנטט' נוסף, והוא לקחת את הכלי ולהכניסו למקוה כאילו רוצה למלאות בו מים, וכאשר מילא בו מים מהצד האחד, הצד השני הוטבל. כלומר שאין כאן את הבעיה של תיקון על ידי שהכניסו למקוה, כיון שכוונתו הוא להוציא מים ולהשתמש בהם. הרמ"א עצמו בדרכי משה (א"ח ג) חולק על מרן, וסובר שכיון שיש את האפשרות הזו למלאות את הכלי באופן שממילא תהיה טבילה, או לתת את הכלים במתנה לגוי, לכן אסור להטביל כלים חדשים בשבת. ואכן זו דעת הרא"ש (ובג"מ פ"ק ב סימן י"ב), הטור (סימן שצ"א) והרשב"א (תירושי' ע"מ"ס ב"ש ח"א) לאסור. וכאמור הרמ"א דעתו להחמיר.

ו. סתירה בדברי מרן השלחן ערוך

על כל פנים רואים בדברי מרן שעדיף לצאת ידי כולם, אבל אם אין לו את האפשרות הזו של גוי, מותר להטביל את הכלים בשבת, וכן משמע במפורש בבית יוסף. ממילא לכאורה יש קושיא עצומה על השלחן ערוך, שבסימן רס"א (סעיף א') על בין השמשות כותב, שאין מטבילים את הכלים. סתירה בדברי השלחן ערוך.

מלבד זאת יש קושיא נוספת, הרי בבין השמשות יש ספק ספיקא לקולא. שהרי כל הבעיה זה תיקון בשבת, שזה איסור מדרבנן. וממילא זה ספק ספיקא, אולי בין השמשות זה יום, ועדיין אינו שבת, ואם תמצי לומר שבין השמשות הוא לילה, אולי מותר להטביל כלים בשבת. ומפני מה מרן אוסר. את הקושיות הללו שואלים מרן החיד"א במחזיק ברכה (סימן רפ"א סק"ד) והמאמר מרדכי (רי"ס סימן רפ"א). ובתחילה כותב המאמר מרדכי שזה לחומרא, אבל זה קשה, אם בשבת זה מותר ורק לחומר איתן לגוי, איך בבין השמשות זה יהיה אסור יותר משבת. ונותר בצ"ע. לעומת זאת החיד"א כותב ליישב, שלמרות שבשבת עצמה מותר וזו רק חומרא לתת לגוי, גם בבין השמשות אם יכול לתת לגוי שיתן, ולמה לו להיכנס לספיקות. נכון שיש ספק ספיקא לקולא, ויש כל כך הרבה סיבות להקל, אבל אם יכול להחמיר בקלות זו לא כל כך חסידות.

ז. מי שאין לו כלים בשבת

למעשה, כל הנידון הזה הוא באדם שיש לו כלים ורוצה להטביל עוד. אבל אם אין לו כלים, אז כמו שאמרנו לגבי מעשר שאם אין לו מספיק פירות, או שרק רוצה סוג נוסף שאין לו, שזה נקרא צורך מצוה, ומותר לעשרם בבין השמשות. ממילא כותבים כמעט כל הפוסקים, הוא הדין לגבי טבילת כלים, שאם אין לו כלים אחרים, נשבר לו הכוסות והוא צריך כוסות וכיו"ב, שבוודאי שמותר. אמנם הט"ז (סימן שצ"ב סק"ד) לא סובר כך, ודעתו שיש לתתם לגוי אפילו בבין השמשות. וזהו לשיטתו שסבר כהרמ"א שמחמיר בשבת. אבל המשנה ברורה (סימן שצ"ב סק"ד) כותב שלא יעשה כן, כיון שכאשר מביאם לגוי הרי הוא מפיקע ממנו את המצוה. ומאידך זה שבות לצורך מצוה ולמה יפסיד את הברכה, לכן כותב שעליו לטבולם בשבת.

ח. הלכה למעשה לספרדים ולאשכנזים

אשר על כן להלכה, לפי מנהג הספרדים מותר לכתחילה להטביל כלים בבין השמשות, ואפילו בשבת מותר לכתחילה, רק שמידת חסידות, ירא שמים בשבת עדיף למסור את זה לגוי. וכמו שכתב החיד"א שזו מדת חסידות למסור אותו לגוי. לעומת זאת לאשכנזים, בשבת אסור לגמרי בכל מצב,

כתוב במשנה: "ספק חשיכה ספק אינה חשיכה אין מעשרין את הודאי, ואין מטבילין את הכלים, ואין מדליקין את הנרות". וצריך להבין מה זה 'אין מדליקין את הנרות'. הרי אם מעשר שמדרבנן אסור, וטבילת כלים שמדרבנן אסור, הרי כל שכן שלהדליק נר בבין השמשות, שזה ספק דאורייתא של מלאכת מבעיר, בוודאי שיהיה אסור. וכיצד יעלה על הדעת שיהיה מותר. ולמה המשנה צריכה לומר 'אין מדליקין את הנרות'.

רש"י (ד"ה ואין) מסביר פשוט, שבמשניות לפעמים הולכים מן הקל אל הכבד. כמו כל שכן. כלומר שכוונת המשנה היא כך: אין מעשרין את הודאי, ואין מטבילין את הכלים, וכל שכן שאין מדליקין את הנרות. זו ואין צריך לומר זו. רבינו עובדיה מברטנורא מסביר את המשנה באופן אחר, שהמשנה מדברת בהדלקת נר שאסורה רק מדרבנן. דהיינו על ידי גוי, שהגוי מדליק את הנר.

יח. אין מדליקין את הנרות על ידי יהודי

אמנם יש כמה ראשונים שהסבירו כמו רש"י, הטור (סימן שצ"ג), רבינו יונה (נחלק) המצביע (לוח טו) ועוד, שאין מדליקין את הנר זה הכוונה היא על ידי יהודי, וזה כל שכן מהדין הקודם. ומשמע לכאורה שעל ידי גוי יהיה מותר להדליק בבין השמשות. לעומת זאת, משמע שדעת רבינו עובדיה מברטנורא שאסור לומר לגוי להדליק נר בבין השמשות, והוא לא יחיד בדבר. כך כותב הר"ד (עמ"ס שנת שס) - שהוא מבעלי התוספות ויש לו פסקים למסכת שבת, וכמו כן כתבו הרא"ה (שנת פ"ב הלכה ד' לוח טו), רבינו יהונתן מלוניל (עמ"ס שנת שס) ועוד.

להלכה, הנה מרן השלחן ערוך (סימן רס"א סעיף א') כותב בפירוש: "ומותר לומר לגוי בין השמשות להדליק נר לצורך שבת". וכמו כן הרמ"א מסכים איתו על כך. וגם בסימן שמ"ב שמרן כותב "ומותר לומר לגוי להדליק נר בשבת". כתבו האחרונים שזו כנראה טעות וצריך לגרוס 'לשבת', כי בשבת עצמה אסור לומר לגוי להדליק את הנר.

אמנם כל הראשונים שהזכרתי לעיל כותבים לאסור, אבל מרן לא ראה את דבריהם. בזמנו הם עדיין לא נדפסו, הם היו בכתב יד. אם כן מצד אחד רבינו יונה והטור, ומצד שני יש לנו ר"ד, ריא"ז, ר"י מלוניל ועוד ראשונים. ולמעשה, אאמ"ר מרן זצוק"ל הביא את המחלוקת הזאת בכמה מקומות, אבל הלכה למעשה הוא מכריע כמובן כמו מרן.

יט. שבות דשבות במקום מצוה

והנה אני חושב שאפשר לומר שאין כאן מחלוקת. ואבאר, הנה הראשון שכותב שאסור להדליק על ידי גוי הוא הר"ד שהיה תלמידו של רש"י, והוא מהראשונים הקדמונים. הוא תמיד קורא לרש"י 'המורה' - רש"י היה המורה שלו. והוא כותב, שדברי המשנה 'אין מדליקין את הנר בבין השמשות' נסובו על ידי גוי, שאסור. והנה הוא בעצמו דעתו, שמותר לומר לגוי בשבת להדליק את הנר לצורך מצוה. וזה בשבת ממש ולא בבין השמשות. אמנם יש בזה מחלוקת גדולה, ולהלכה לא פוסקים כן.

ואבאר, הנה יש מחלוקת בסוגיא במסכת עירובין (ס"ה), שבזמן חכמי הגמרא היו מקפידים מאד לרחוץ את התינוק במים חמים לפני שעושים לו ברית. ואם אין מים חמים היו דוחים את הברית. הסיבה לכך היתה מחמת הגיינה, כי זה דבר ממש מסוכן בלי זה. וכשהיתה ברית בשבת היו מכינים מים חמים מערב שבת ושומרים אותם.

ואומרת הגמרא, 'ההוא ינוקא דאישתפוך חמימי' - היה איזה תינוק שהכינו מים לברית המילה שלו ונשפכו המים. והיו צריכים למול אותו בשבת. ואומרת הגמרא שמותר לחמם את המים על ידי גוי. אבל יש בגמרא שם שתי גירסאות: האחת, גירסת הר"י (שנת דף טו ע"א מפני הרי"ף), שהגמרא מדברת על כך שהגוי הולך להביא מים חמים ממקום אחר, ואין עירוב. דהיינו שיש כאן מלאכת הוצאה בכרמלית שזה דרבנן, וממילא יש כאן תרי דרבנן, אמירה לגוי, והאיסור עצמו הוא מדרבנן - כרמלית. זה נקרא 'שבות דשבות במקום מצוה' ומותר.

לעומת זאת בעל הלכות גדולות (הלכות מילה) כותב, שהגמרא מתכוונת שמותר לומר לגוי להרתים מים. כי זה לצורך מצוה ומותר. ובעל העיטור (כ"ב בשם הר"ן על הרי"ף שנת שס ד"ה ומלא) כותב כמו בעל הלכות גדולות, אך מוסיף, שזה לא נאמר רק על ברית מילה, אלא על כל המצוות. כגון אם למשל נכבה האור בשבת, ורוצה לשבת לאכול, והרי זו סעודת מצוה שבת, שמותר להדליק את האור על ידי גוי.

אהובות עליו יותר אבל לא הפרישו מהן חלה, מותר להפריש מהן חלה בבין השמשות, כי זה צורך מצוה של עונג שבת.

האמת, שחלם מחיטה מלאה הוא הרבה יותר משובח מבחינה הלכתית, וגם אם אדם לא אוהב אותם, אם יש לו לחם מחיטה מלאה עדיף לברך 'המוציא' על החיטה מלאה, כי זה יותר משובח. אמנם בגמרא כתוב 'פת לבנה ופת שחורה', ומשמע שפת לבנה יותר טובה. אבל זה בזמנם, שפת שחורה זה שהחיטה לא היתה נקיה כל כך, היה בה קצת עפר, זה פת קיבר פשוטה, אבל היום החיטה מלאה זה עולה פי שלוש, וזה יקר ובריא יותר. הרופאים טוענים ששומר נפשו ירחק מחיטה לבנה, זה לא בריא בכלל, וכל אדם שרוצה לשמור על הבריאות שלו שיקפיד על חיטה מלאה. אבל אם יבוא אדם ויאמר שהוא אוהב לחם מחיטה לבנה, הוא לא אוהב את החיטה מלאה, אאמ"ר מרן זצוק"ל ככה היה אומר, הרופא היה אומר לו שבגלל הסכרת אסור לו לאכול חיטה לבנה, והוא היה אוכל חיטה מלאה והיה קורא לזה 'הלחם הקלוקל'... הוא לא היה אוהב את זה, הוא התרגל ללחם מסויים, קשה לו לאכול לחם אחר. וגם במצב כזה יהיה מותר להפריש חלה בבין השמשות.

יד. הפרשת חלה לצורך לחם משנה

כמו כן אם לאדם יש לחם פרוס, והלחם השלם לא הפרישו ממנו חלה, יהיה מותר להפריש חלה בבין השמשות. מותר להפריש חלה לצורך לחם משנה. כלומר אפילו סיבה קלושה של צורך זה כבר יחשב לצורך מצוה ויהיה מותר להפריש בבין השמשות.

טו. מתי ארץ וחול"ל שוים לעניין הפרשת חלה

אכן בחול"ל יש פתרון פשוט, לאכול ולהשאיר מעט למוצאי שבת, ואז יפריש. אך גם בחול"ל יכול להיות מציאות כמו ארץ ישראל באפשרות אחת, פסח שחל במוצאי שבת, ואפו לחם חמץ לשבת, ובשבת בבוקר השכם אוכלים מהר וצריך להשביט את זה, ואי אפשר להשאיר למוצאי שבת כדי להפריש, כי אז הוא יעבור על בל יראה ובל ימצא. וזה יהיה מצב בדיוק כמו בארץ ישראל, ואם אין לו לחם אחר, או כל סיבה שהיא, יהיה מותר להפריש בבין השמשות.

היה לי פעם שכן אחד, אברך תלמיד חכם שהיה גר בחול"ל כל השנים, ואז אשתו תמיד היתה אופה חלות ומפרישה חלה, וגם אם לא הפרישה היו משאירים מעט למוצאי שבת, והתרגלו ככה. כשבאו לארץ ישראל, ליל שבת אחד הוא בא אלי, וזה כבר לא היה בין השמשות, כבר היה לילה, והוא אומר לי שאשתו אפתה חלות אבל לא הפרישה חלה, מה עלי לעשות. אמרתי לו מה אתה עושה? פשוט מאד, אתה לוקח את אשתך ובא אלי ויושבים לאכול אצלי... תפאדל, ברוך הבא! אין שום פתרון להפרשת חלה בשבת עצמה בארץ ישראל אין שום פיתרון.

טז. הפרשת חלה בחול"ל בבין השמשות

למעשה, המגן אברהם (סימן רס"א סק"ג) כותב, שכיון שיש אפשרות בחול"ל להשאיר מעט למחר ולהפריש המוצאי שבת, לכן אסור להפריש בבין השמשות. ורק בערב פסח שחל בשבת, שאי אפשר להשאיר, וכאמור לעיל, מותר להפריש בבין השמשות. לעומת זאת בשו"ת בית דוד (סימן קנ), חי לפני כשלוש מאות שנה בערך בסלוניקי, ומביא אותו מרן החיד"א, והוא כותב להיפך, שמותר להפריש גם בחול"ל בבין השמשות, אפילו שלא לצורך מצוה. מפני שדווקא בארץ ישראל שיש בעיה של מתקן לכן צריך שיהיה צורך מצוה, אבל בחול"ל כיון שיכול לאכול ולהפריש אחר כך, הרי שאינו נחשב בכלל מתקן. ומדברי מרן החיד"א (א"ר יוסף סימן רס"א סק"ג), רואים שהוא מסכים איתו בזה. להלכה, כל האחרונים האשכנזים בעניין הזה הסכימו לדברי המגן אברהם. לעומת זאת, מלבד החיד"א יש כמה פוסקים, כמו היד אהרן ועוד שמצדיקים את הבית דוד.

אכן אאמ"ר מרן זצוק"ל בחזון עובדיה (שנת א') מצדיק את הבית דוד, ומביא בשם מהר"ט אלגאזי שכותב, שבאמת בחול"ל אין לזה גדר של 'מתקן', ומבאר שם את הדברים. אולם אני התפלאתי מאד, כי באמת זו מחלוקת ראשונים מפורשת בביצה (טו). וראה בעל המאמר והמבין ועוד ראשונים (ס) אם הפרשת חלה בחול"ל כשאפשר לאכול ולהפריש אחר כך - נקרא מתקן או לא. ואכמ"ל.

הרי לנו שבעל העיטור מתיר אמירה לגוי אפילו במלאכה דאורייתא בשבת במקום מצוה. לעומת זאת, הרי"ף וכן הרמב"ם (פי"ב מהלכות מילה ה"ט) ועוד הרבה ראשונים סוברים שאסור, ורק שבות דשבות במקום מצוה מותר. וצריך לדעת שגם בזה יש הרבה ראשונים שאוסרים, למשל הרמב"ן (עמ"ס שבת קל"ג) דעתו שבשאר מצוות אסור ורק בברית מילה התירו, וכמו כן סברו התוספות (גיטין ת: ד"ה לע"ג), הרא"ש (ש"ס סימן כ), הרשב"א והר"ן (בחינושים לשבת שס), הרשב"ץ והרשב"ש, ודעתם היא שאמירה לגוי בשבות דשבות במקום מצוה אסור. אולם למעשה כאמור הרמב"ם מתיר, וכן המאירי והריטב"א (עמ"ס עירובין שס), הראב"ה (סימן שצ"ה), האור זרוע ועוד ראשונים. לכן להלכה כך פוסק בשלחן ערוך (סימן שז סעיף ה), שבות דשבות במקום מצוה מותר.

כ. מנהג בני אשכנז

לעומת זאת, הרמ"א (וכנה"ש וסימן רע סעיף ב) כותב, שבשעת הדחק אפשר לסמוך על בעל העיטור. וכל האחרונים האשכנזים שבדרך כלל הולכים אחרי הרמ"א, במקרה הזה, חוץ מהלבוש (סימן תקפ"ד ס"ק כ"א) שהיה תלמיד של הרמ"א, כל האשכנזים חולקים על הרמ"א. הב"ח, הט"ז (סימן שז סק"ד), המגן אברהם, התוספת שבת, הפרי מגדים, בעל התניא, המשנה ברורה (סימן שז ס"ק כ"ג), חיי אדם ועוד, כולם חולקים על הרמ"א. אלא שבמקרה שיש צורך גדול אז אם זה מצוה דרבים, נוהגים להקל. תארו לכם, יושבים משפחה שיש להם שבת חתן, וקפץ הכפתור של החשמל, הרי מה יעשו?! יהפוך להם השמחה לצער?! במקרה כזה שירמזו לגוי בתקווה שהוא יבין... אבל לא יגידו לו.

כא. אמירה לחמור מותרת

בעבר כבר סיפרתי לכם את הסיפור שהיה פעם בירושלים בבית הכנסת לפני יותר ממאה שנה, אאמו"ר מרן זצוק"ל היה מספר את הסיפור הזה, והסיפור הזה היה עם רבי אברהם בן ציון קואינקה שהיה מוציא קובץ 'המאסף'. שביל יום כיפור לפני 'כל נדר' כבה החשמל, והרב אמר להביא ערבי שירים את החשמל, וערבי זה ערבי, הרב אמר שאסור להגיד לו לכתחילה והכי טוב לרמוז לו, אבל הוא לא נרמז... הרב אומר לו, תראה אנחנו יושבים בחושך, והערבי אומר לו נכון... אני רואה שאתם יושבים בחושך. והרב מנסה לרמוז לו, אבל אנחנו רוצים להתפלל, והערבי אומר לו, נו, תתפללו... והרב אומר לו כן אבל אנחנו צריכים להסתכל בסידור, והערבי משיב לו, נכון צריך להדליק את האור... והרב אומר לו כן אבל אנחנו לא יכולים להדליק את האור, זה אסור לנו, והערבי משיב לו, נו, ומה אתה רוצה שאני אעשה?! ואז הרב התרגז ואמר, 'אמירה לגוי שבות אבל אמירה לחמור מותר'... והורה לו להדליק את האור. רבי בן ציון היה עורך את 'המאסף' - הוא היה מוציא כל חודש קובץ שהיו שם מאמרים מכל גדולי ישראל, והיה רעש גדול על כך שהתיר את זה. והיו כמה שיצאו נגדו, ואמרו, הרי חשמל זה דאורייתא! והוא ישב והסביר, שזו מצוה דרבים בצורך גדול, שהרי יתבטלו מתפילות יום הכיפורים, ולכן אמר שרק בדוחק סמך על בעל העיטור.

כב. אמירה לגוי בבין השמשות שלא במקום מצוה

על כל פנים כאמור הרי"ד פוסק כמו בעל העיטור, דהיינו שהרי"ד מתיר לכתחילה בשבת לומר לגוי להדליק את הנר לצורך מצוה. אם ככה תהיה קושיא עצומה, איך אדם יכול לומר שבשבת מותר לומר לגוי להדליק את

הנר לצורך מצוה, ובבין השמשות אסור. שהרי הרי"ד הסביר במשנה 'אין מדליקין את הנר' שמדובר על אמירה לגוי, וכיצד יתכן שבשבת יהיה מותר ובבין השמשות אסור.

על כרחינו יש לומר, שהרי"ד מתכוון על אמירה לגוי להדליק את הנר שלא במקום מצוה, אבל אם זה במקום מצוה כל שכן, אם בשבת מותר בטח בבין השמשות מותר.

לפי זה אני אומר, אפשר להסביר גם את שיטת רבינו עובדיה מברטנורא, רבינו יונתן מלוניל והריא"ז, וכל הראשונים שכתבו שאסור, שהם התכוונו שלא במקום מצוה. אבל במקום מצוה יהיה מותר. ברי"ד יש הכרח חד משמעית אי אפשר להסביר אחרת. ואם אפשר לעשות שלום בין הראשונים שלא תהיה מחלוקת בוודאי שזה עדיף.

כג. הדלקת נר נשמה הוא צורך מצוה

לאור זאת יש לומר, שכל הדלקות אור בבין השמשות לצורך מצוה מותר. למשל, יש אנשים שרגילים להדליק נר נשמה בבית לעילוי נשמת איזה קרוב, במשך כל השנה כל יום הם מדליקים נר, והנה הגיע בין השמשות ושכחו להדליק את הנר הזה, זה נקרא צורך מצוה. ומותר לומר לגוי להדליקו.

כד. אשה ששכחה להדליק נרות שבת

כמו כן עקרת הבית ששכחה להדליק נרות, והגיע בין השמשות ונזכרה, מותר לומר לגוי שידליק. והנה אאמו"ר מרן זצוק"ל בספר 'חזון עובדיה' כותב, שאמנם לצורך מצוה מותר לומר לגוי להדליק את הנר. אבל אם יש חשמן, החדר מלא אור, מה יוסיף שהגוי ידליק את הנרות, ורק אם יש חושך מותר לומר לגוי כי זה צורך מצוה.

אבל לנשים יש שלחן ערוך משלהם, שלחן ערוך של רגש... תארו לכם שיש חשמל בבית והאשה לא הדליקה נרות שבת, איך היא מרגישה, הרי זו כל כך עגמת נפש, כל השבת היא עצובה, יש נשים שנוהגות שאם שכחו להדליק נרות פעם אחת שמכאן והלאה כל החיים שלהן מדליקות נר נוסף. [- הייתי פעם בבית אחד והיו שם שלשים נרות, שאלתי את בעלת הבית האם היא שכחה כל כך הרבה פעמים... או שהיא נוהגת להדליק לפי כל הצאצאים. יש כאלה שנוהגים להדליק גם כמנין הנכדים.] לכן אם באמת יש לאשה בזה עגמת נפש גדולה, אני באמת חושב שגם אאמו"ר מרן זצוק"ל יסכים לומר לגוי להדליק את הנרות ולהקל.

כמו כן, מרן השלחן ערוך כותב שאפילו שאין צורך לשבת, עצם זה שהוא יהיה טרוד וכל השבת יהיה עצוב מזה, זה מטריד את מנוחתו, הוא לא שמח בשבת, מותר לומר לגוי באופן כזה. לכן יש לומר שאם יש מצב כזה שיש הרבה עגמת נפש, זה לא יהיה פחות מנר של יארצייט, שמותר לומר לגוי להדליק, כיון שזה מרגיע את מי שצריך להדליק ושכח. הוא הדין אשה ששכחה להדליק נרות שבת.



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**



ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: